

1531125-92.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2214345/2019 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 6470802 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 6459/18/102 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2214345 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 6459/18/102 - 77º D.P. SANTA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531125-92.2019.8.26.0050 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531125-92.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2214345/2019 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 6470802 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 6459/18/102 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2214345 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 6459/18/102 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2214345 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 6459/18/102 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUBENS VIRAGH

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

RUBENS VIRAGH, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, no dia 28 de outubro de 2018, por volta das 23 horas e 30 minutos, na Alameda Glete, altura do numeral

444, Santa Cecília, neste município, nesta Comarca, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) frascos - com peso líquido de 225 mililitros - contendo em seu interior a substância tricloroetileno, vulgarmente conhecida como "lança-perfume", substância entorpecente e que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 04, laudo de constatação de fls. 22/24 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 43/45.

Em 17 de novembro de 2020, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado (fls. 52/53).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 90/91).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação, além de realizado o interrogatório do réu.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Já a d. Defesa requereu a absolvição do acusado, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pugnou pela concessão de benefícios ao acusado.

É o relatório.  
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04), laudo de constatação (fls. 22/24) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 43/45).

A autoria também restou demonstrada.

Stephano Dolher Nascimento, policial militar, disse, em juízo, qque se encontravam em patrulhamento pela área dos fatos sendo que, ao passarem pelo local, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, demonstrando certo nervosismo motivo pelo qual, procederam à respectiva abordagem. Em revista encontraram no interior de sua bolsa, parecida com uma pochete, frascos contendo determinada substância que o réu disse ter adquirido na região da cracolândia.

A testemunha David Lemes Correa da Silva corroborou o depoimento de seu colega de farad, acrescentando que estavam a dois quarteirões da cracolândia. Foi encontrado lança-perfume em poder do acusado. Informalmente ele teria dito que pegou o produto na cracolândia e iria revender em outro local.

O acusado, em juízo, alegou que seria usuário de drogas e não traficante.

A versão do acusado, contudo, restou isolada nos autos, sendo ainda desmentida pelos demais elementos de prova colhidas em juízo.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições,

foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade de substâncias apreendidas - 25 (vinte e cinco) frascos, preparados, portanto, para entrega de consumo a terceiros - e local de sua prisão em flagrante (conhecido ponto de venda de drogas - cracolândia), sem olvidar o histórico criminal do réu, não restam de que as substâncias apreendidas em seu poder se destinavam ao comércio ilícito, até porque o réu já fora condenado e atualmente se encontra preso por tráfico de drogas.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se ignorando que o fato de o réu ser usuário não impede de sê-lo traficante (até como meio de sustentar o próprio vício).

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui PÉSSIMOS antecedentes criminais com condenações definitivas pela prática dos crimes de furto (20ª Vara Criminal. Ação Penal 0000111-92.2004.8.26.0050 - fls. 79) e tráfico de drogas (12ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0051294-29.2009.8.26.0050 - fls. 80). Portanto, possível fixar a pena acima do mínimo legal, ficando a pena-base estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, além 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda etapa, verifica-se, ainda, a existência de condenação definitiva por tráfico pela 19ª Vara Criminal (proc. 0087265-75.2009.8.26.0050, com previsão de extinção de pena para 20/09/2017 (fls. 73), motivo pelo qual a pena intermediária fica estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão, além 700 (seiscentos) dias-multa, a qual se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Saliento que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal.

Sendo o réu reincidente, nos termos artigo 33, § 1º, “a”, do Código Penal, o regime

inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e condeno RUBENS VIRAGH, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no patamar mínimo legal.

Ausentes motivos para decretação da prisão preventiva, faculta-se eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se mandado de prisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade em favor do acusado.

Publicada em audiência.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA